

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ।
(দেওয়ানী রিভিশনের অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস

দেওয়ানী রিভিশন নং ৩৭১১/২০১৫

শিরোনামঃ

আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫
(১) ধারার বিধানমতে বিবাদী-দরখাস্তকারী
কর্তৃক রিভিশন মোকদ্দমা।

পক্ষগণঃ

মোঃ রফিক গং

---বিবাদী-আপীলকারী-দরখাস্তকারী।

-বনাম

মোসাঃ সোবরান নেছা গং

---বাদী-প্রতিবাদী-অপরপক্ষগণের পক্ষে।

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

জনাব মোহম্মাদ জিয়াউল হক সংগে

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সোহেল, আইনজীবী

---বিবাদী-আপীলকারী-দরখাস্তকারী।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান আইনজীবী

---বাদী-প্রতিবাদী-অপরপক্ষগণের পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ১৭/১২/২০১৯, ১২/০১/২০২০,

২৯/০১/২০২০

রায় প্রদানের তারিখঃ ০৪/০২/২০২০

বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাসঃ

জনৈক ওয়াজ উদ্দিনের ঐকমিক ওয়ারিশগণ এই মর্মে সহকারী জজ আদালত

কেরানীগঞ্জ, ঢাকাতে গত ২৩/০৮/২০০৯ তারিখ দেওয়ানী ৪২০/২০০৯ নং মামলা দায়ের

করেন যে, তাদের পূর্বাধীকারী ওয়াজ উদ্দিন নালিশী ২৬ শতক জমি বিবাদীদের

পূর্বাধীকারী আরব আলী বরাবর গত ১৩/১০/১৯৪৯ তারিখ রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে বন্ধক

রাখেন। যদিও দৃশ্যত এটি ছিল কবলা দলিল তবে একই সময় আরব আলী ওয়াজ উদ্দিন বরাবর দুই বছরের মধ্যে টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে জমি ফেরত দেওয়ার অঙ্গিকার করেন। কিন্তু আরব আলীর ওয়ারিশগণ নালিশী সম্পত্তি বন্ধক মুক্ত না করায় বাদীপক্ষ মামলা আনয়ন করেন। বিজ্ঞ সহকারী জজ গত ৩১/৩/২০১৪ তারিখ ঘোষিত এবং ৬/৪/২০১৪ তারিখ স্বাক্ষরিত ডিক্রি মূলে মামলাটি খারিজ করেন। তার বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ ঢাকাস্থ জেলা জজ আদালতে ১৩৬/২০১৪নং দেওয়ানী আপীল মামলা রুজু করেন এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ গত ২১/৬/২০১৫ তারিখ ঘোষিত এবং ২৮/৪/২০১৫ তারিখ স্বাক্ষরিত ডিক্রিমূলে আপীল মঞ্জুরক্রমে মূল মামলায় ডিক্রি প্রদান করেন। যার ন্যায্যতা মূল মামলার বিবাদীপক্ষ বর্তমান দেওয়ানী রিভিশনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারা মতে রুল ইস্যু হয়েছে।

ঘটনা প্রবাহের সংক্ষিপ্ত বিবারণ হলো স্বীকৃত মতে সি. এস. খতিয়ান নং ৫২ দাগ নং ৬৩৬ ভুক্ত জমাজমির মধ্যে নালিশী ২৬ শতক জমি ওয়াজ উদ্দিনের স্বত্ত্ব দখলীয় ছিল এবং বর্তমান বাদীগণ তার ঐমিক ওয়ারিশ। ওয়াজ উদ্দিন উক্ত সম্পত্তি আরব আলী বরাবর গত ১৩/১০/১৯৪৯ইং তারিখ রেজিস্ট্রিকৃত ৪৯৩৪ নং দলিল মূলে হস্তান্তর করেন। ২ নং বিবাদী আরব আলীর ওয়ারিশ এবং অপরাপর বিবাদী উক্ত ওয়ারিশগণের থেকে ঐয় সূত্রে নালিশী জমির কতক অংশ প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে দাবী। বাদীপক্ষের বক্তব্য ছিল যে, দৃশ্যত ১৩/১০/১৯৪৯ইং তারিখের দলিলটি রেজিস্ট্রি কবলা দলিল হলেও প্রকৃত অর্থে তা প্রদর্শনী-১ শুধু একটি বন্ধকী দলিল এবং শর্ত ছিল যে, পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে ওয়াজ উদ্দিন ঋণের টাকা শোধ করলে আরব আলী উক্ত সম্পত্তি ওয়াজ উদ্দিনকে ফেরত কবলা করে দিবেন। কিন্তু আরব আলী শর্ত রক্ষা করেন নাই। পরবর্তীকালে তিনি মৃত্যু বরণ করলে

তার ওয়ারিশরাও শর্ত পালন করেন নাই। ফলে মূল দলিল থেকে ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ার কিছুপূর্বে ২৩/০৮/২০০৯ তারিখ ওয়াজ উদ্দিনের ঐমিক ওয়ারিশগণ বন্ধক মুক্তির প্রার্থনায় মূল দেওয়ানী মামলা ৪২০/২০০৯ আনয়ন করেন।

দরখাস্তকারী বিবাদীপক্ষের পাল্টা বক্তব্য হলো প্রথমতঃ প্রদর্শনী-ক ১৩/১০/১৯৪৯ইং তারিখের রেজিস্ট্রি কবলা যথার্থই একটি বিএন্য দলিল বরং তার বিপরীতে বর্ণিত ফেরত দেওয়া সংশ্লিষ্ট দলিল প্রদর্শনী-ক (১) যথার্থ নয়। এছাড়াও পরবর্তী সময়ের মধ্যে বাদীপক্ষ ঋণের টাকা পরিশোধ করেন নাই। তৃতীয়ত পরবর্তীকালে ওয়াজ উদ্দিন এবং আরব আলী যৌথভাবে ২০/০৯/১৯৫১ তারিখ নালিশী জমিসহ অন্যান্য সম্পত্তির অংশ আনহার ও ছাত্রার বরাবর বিএন্য করেন প্রদর্শনী-খ। ফলে ওয়াজ উদ্দিন তার আচরণ দ্বারাই প্রমান করে গেছেন যে, বন্ধক নয় বরং যথার্থ কবলা দলিল করেছিলেন।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত মামলাটি এই মর্মে খারিজ করেন যে, যদিও মামলাটি রক্ষণীয় এবং তামাদী বারিত নয়। তথাপি ওয়াজ উদ্দিনের দলিলের ঐক্যতা আরব আলী মৃত্যু বরণ করায় তার একপুত্র জনৈক রফিককে মাত্র বিবাদী করা হয়েছে। তদুপরি প্রদর্শনী- ক(১) মূলে ওয়াজ উদ্দিন ও আরব আলী যৌথভাবে নালিশী জমির অংশ বিশেষ বিএন্য করাতে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, কবলা দাতা ওয়াজ উদ্দিন যথার্থতই নালিশী জমি বিএন্য করেছিলেন। সর্বোপরি বাদীপক্ষ একত্রে ফেরত কবলা দলিলের জাবেদা নকল মাত্র দাখিল করেন প্রদর্শনী-১(ক)। ফলে উক্ত ফেরত কবলার যথার্থতা প্রমানিত নয়। তার বিপরীতে আপীল মামলায় বিজ্ঞ আদালত মন্তব্য করেন যে, মামলাটি তামাদী বারিত নয়। আরব আলীর আইন সঙ্গত ওয়ারিশদেরকে বিবাদী করা হয়েছে। ফলে মামলাটি পক্ষাভাব দুষ্ট

নয় ফেরত প্রদান সংক্রান্ত প্রদর্শনী-১(ক) জাবেদা নকল স্বাক্ষরী গৃহীত হতে পারে এবং ওয়াজ উদ্দিন ও আরব আলী যৌথভাবে পরবর্তীকালে যে জমি বিক্রয় করেছিলেন তার দাগ নাম্বারের সাথে তর্কিত জমির দাগ নাম্বার মিল নাই। ফলে এই কথা বলা যাবে না যে ওয়াজ উদ্দিনের জ্ঞাতসারে নালিশী জমির অংশ বিশেষ ওয়াজ উদ্দিন ও আরব আলী একত্রে বিক্রয় করায় (প্রদর্শনী-ক) বা ওয়াজ উদ্দিন তার আচারন দ্বারাই প্রমাণ রেখে গেছেন যে, তিনি নালিশী জমি যথার্থই আরব আলী বরাবর বিক্রয় করে গেছেন।

নিম্ন আদালতের নথিসহ শামিল সকল মৌখিক ও দালিলিক স্বাক্ষর, নিম্নস্থ উভয় আদালতের রায়, বর্তমান দরখাস্ত ইত্যাদি অবলোকন করা হলো। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মোহাম্মাদ জিয়াউল হক যুক্তি দেখান যে, ওয়াজ উদ্দিন ও আরব আলী প্রদর্শনী-ক মূলে নালিশী জমির অংশ বিশেষ একত্রে অন্যত্র বিক্রয় করায় এটি প্রমানিত হয় যে, ওয়াজ উদ্দিন যথার্থই নালিশী জমি বিক্রয় করেছিলেন, বন্ধক নয়। বাদী প্রতিপক্ষ ১৩/১০/১৯৪৯ তারিখের কথিত ফেরত কবলা চুক্তি প্রদর্শনী-১(ক) প্রদর্শন করতে পারেন নাই। কেবলমাত্র তার জাবেদা নকল দাখিল করেছেন যা প্রমানে গ্রহণযোগ্য নয়।

মামলায় আরব আলীর এক পুত্র রফিক ১ নং বিবাদী হিসাবে এবং আরব আলীর ওয়ারিশদের নিকট থেকে অংশ বিশেষ খরিদাসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ২-১১নং বিবাদী পৃথকভাবে বর্ণনা পত্র দাখিল করেছেন। পক্ষাভাব প্রশ্নে আরব আলীর পুত্র রফিক কোন অভিযোগ করেন নাই। তবে ২-১১নং বিবাদীর জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, আরব আলীর দুই পুত্র এক কন্যা ছিল। যাদের সকলকে বিবাদী করা হয় নাই। তাদের জবাবে পক্ষভুক্ত না হওয়া আরব আলীর ঐ সকল ওয়ারিশদের নাম ঠিকানা উল্লেখ করা হয় নাই। বিজ্ঞ আপীল আদালত মামলাটি পক্ষাভাব দোষে দুষ্ট নয় মর্মে সেক্ষেত্রে ইস্যুটি মামলাটি যথার্থই নিষ্পত্তি

করেছেন। প্রদর্শনী-ক মূলে ১৩/১০/১৯৪৯ইং তারিখ তর্কিত হস্তান্তর করার দুই বছর পর উভয় পক্ষ অর্থাৎ ওয়াজ উদ্দিন এবং আরব আলী যৌথভাবে নালিশী জমির অংশ বিশেষ আনছার গং এর নিকট বিএয় করেন প্রদর্শনী-ক। এই প্রসঙ্গে পিটিশনার পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর যুক্তি ছিল যে, এইরূপ যৌথ বিএয় প্রমান করেন যে, ওয়াজ উদ্দিন যথার্থই উক্ত তর্কিত সম্পত্তি আরব আলীকে বিএয় করেছিলেন, বন্ধক নয়। জবাবে বাদী প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী প্রদর্শনী-ক এর পৃথক এক ফর্দ জাবেদা নকল প্রদর্শন করে বলে যে, প্রদর্শনী-ক এ প্রকৃতপক্ষে নালিশী খতিয়ানের ৬ নং দাগের সম্পত্তি আবার আলী ও ওয়াজ উদ্দিন বিএয় করেছিলেন তর্কিত ৬৩৬ দাগ থেকে নয়। দৃশ্যত এটি একটি তথ্যগত জটিলতা। বাদীপ্রতিপক্ষ জাবেদা নকল সংগ্রহ করেছেন যার সাথে বিবাদীর প্রদর্শিত প্রদর্শনী-ক দাগ নাম্বারে মিল নাই।

একই তারিখ অর্থাৎ ১৩/১০/১৯৪৯ তারিখ রেজিস্ট্রকৃত ফেরত কবলা চুক্তি (জাবেদা নকল প্রদর্শনী-১(ক)) যথার্থ কিনা তা রেজিস্ট্রী অফিসের ভলিউম তলব করে প্রমান করা হয় নাই মর্মে নিম্ন আদালত মামলাটি খারিজ করেন।

দেখা যাচ্ছে প্রদর্শনী-১(ক) যথার্থ কিনা তা প্রমান করার সুযোগ আছে রেজিস্ট্রী অফিসের মূল ভলিউম তলব এবং তুলনা করার মাধ্যমে যা করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত আরব আলীর সাথে যৌথভাবে নালিশী জমির অংশ বিশেষ পরবর্তীকালে বিএয় করার প্রদর্শনী-ক মাধ্যমে ওয়াজ উদ্দিন তার আচারন দ্বারা কবলার যথার্থতা স্বীকার করে গেছেন মর্মে যুক্তির বিপরীতে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দাবী করেন যে, এই যৌথ বিএয়ের জমির দাগ নাম্বার ৬ অথচ তর্কিত জমির দাগ নাম্বার ছিল ৩৬ কোনটি সঠিক সেটিও রেজিস্ট্র অফিস থেকে মূল ভলিউম তলব ও তুলনা করে নির্ণয় করা সম্ভব। অপরদিকে আরব আলীর অপর এক

পুত্র, কন্যাকে পক্ষ না করায় মামলাটি এটিপূর্ণ মর্মে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দাবী করেন কিন্তু দেখা যায় আরব আলীর পুত্র রফিক ১ নং বিবাদী হিসাবে বর্ণনাপত্র দাখিল করলেও তার পিতার আরো সম্মান আছে যাদেরকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা নাই হয় মর্মে কোন অভিযোগ করেন নাই। ফলে ২-১১ নং বিবাদীর জবাবে এইরূপ অভিযোগ আছে যদিও আরব আলীর ঐসকল ওয়ারিশদের নাম প্রকাশ করা হয় নাই। সেক্ষেত্রে মামলাটি পক্ষাভাব দোষে দুষ্ট বলা যাবে না। তবে একই তারিখে অর্থাৎ ১৩/১০/১৯৪৯ তারিখের নালিশী সম্পত্তি ফেরত দেওয়া সংক্রান্ত আরব আলীর রেজিস্ট্রি চুক্তির যদি যথার্থ হয় তাহলে বাদী প্রতিপক্ষের মামলার দাবীর সারবত্তা আছে। এই চুক্তির জাবেদা নকল বাদীপক্ষ প্রদর্শন করেছেন যা প্রদর্শনী-১(ক)। সেক্ষেত্রে তার যথার্থতা প্রমানের জন্য রেজিস্ট্রি অফিস থেকে মূল ভলিউম তলব করে তুলনার মাধ্যমে প্রশ্নের মিমাংসা যেতে পারে। একই সাথে ওয়াজ উদ্দিন ও আরব আলী যৌথভাবে নালিশী জমি অংশ বিশেষ বিক্রয় করেছিলেন যা প্রদর্শনী-ক(১) কিনা, তার দাগ নাম্বার কোন ভিন্নতা আছে কিনা তাও রেজিস্ট্রি অফিস থেকে মূল ভলিউম তলব ও পরীক্ষা করে নির্ণয় করা সম্ভব। তবে এই দুটি কর্মই বর্তমান আদালতের করণীয় নয়। অপরদিকে এই প্রশ্নের মিমাংসা বাদীপক্ষের অনুকূলে না গেলে তর্কিত আপীল আদালতের রায় আইনগত যথার্থতা প্রতিপন্ন হয় না। অপরদিকে যেখানে পদ্ধতিগতভাবে এই প্রশ্নের মিমাংসা করার সুযোগ আছে এবং যে বিষয়ে অপরপক্ষ ইতিপূর্বে আপত্তি করেন নাই সেক্ষেত্রে এইরূপ সুযোগ প্রদান করাই আইন ও ন্যায় সংগত প্রতীয়মান হয়।

ফলে দেওয়ানী আপীল ১৩৬ নং মামলায় ২১/০৬/২০১৫ তারিখের রায় ও ডিক্রী বাতিল তথা রুলটি মূল মামলাটি পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে

পুনরবিচারার্থে ফেরত পাঠানোর (Remand) আইন ও ন্যায় সংগত মনে হয়। যেখানে বর্তমান পর্যায়ে উপস্থাপিত তথ্য সংক্রান্ত সকল আপত্তির স্বাক্ষর মাধ্যমে মিমাংসা হওয়া সম্ভব।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বর্তমান আদেশ সহ মূল নথি প্রাপ্তির পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পুনবিচার সম্পন্ন করবেন এবং সেক্ষেত্রে পক্ষগণকে অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া মূলতবী বা কালক্ষেপনের সুযোগ দিবেন না। এইরূপ পর্যবেক্ষনের আলোকে রুলটি নিষ্পত্তি (Disposed of) করা হলো।

অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রায়ে অনুলিপি ও নিম্ন আদালতের নথি দ্রুততার সহিত সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করা হইল।

(বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস)